

1500134-54.2020.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500134-54.2020.8.26.0550 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500134-54.2020.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2097765/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 11034369 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2834/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2097765 - DEL.POL.CORUMBATAI, 2834/20/924 - DEL.POL.CORUMBATAI, 2097765 - DEL.POL.CORUMBATAI, 2834/20/924 - DEL.POL.CORUMBATAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MOURA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

MATHEUS MOURA DE LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inc. II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque em 19 de abril de 2020, por volta de 17h30, na av. 1, nº 412, centro, na cidade de Corumbataí, comarca de Rio Claro, teria tentado subtrair, para si, e mediante escalada, coisas alheias móveis, dentre elas, fracos de perfume, caixa de som, máquina fotográfica, e demais produtos avaliados de modo global em R\$ 7.084,80 (sete mil e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), de propriedade de Comercial Billy Kid.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 22/26), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 27/30), auto de reconhecimento de objeto (fls. 31/34), laudo pericial dos objetos (fls. 196/198) e laudo pericial do local (fls. 199/203).

A denúncia foi recebida (fls. 180/181), o acusado Matheus foi citado (fls. 216) e apresentou resposta escrita (fls. 220/225).

Superada a instrução e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a aplicação do regime inicial fechado. (fls. 327/334) A Defesa, em apertada síntese, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito inicialmente imputado ao réu para o previsto no art. 150 do Código Penal, bem como apresentou teses relativas à fixação da pena. (fls. 338/344)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime vem cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 22/26), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 27/30), auto de reconhecimento de objeto (fls. 31/34), laudo pericial das peças (fls. 196/198), e laudo pericial do local (fls. 199/203).

Perante a autoridade policial, o acusado reservou-se ao direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo (fls. 07)

Em juízo, diante do seu não comparecimento, foi decretada sua revelia.

A representante da vítima Aricia Andrea Lambertucci Billi declarou que é proprietária da loja "Comercial Billy Kid", a qual foi furtada em 2020. Informou que na data dos fatos estava na casa de sua mãe em Rio Claro quando recebeu uma ligação de uma vizinha da loja a informando que ela havia sido furtada, informou que o acusado estava tentando pular o portão, quando ela viu e acionou a polícia. Relatou que quando chegou ao local dos fatos a polícia já havia o abordado, ele estava na viatura e estava lesionado. Informou que ele entrou na loja por um cano de PVC, jogou alguns objetos para a rua e quando foi sair do local se machucou. Ele roubou celulares, perfumes e uma máquina fotográfica. A declarante recuperou alguns objetos, mas afirmou que estavam danificados visto que ele havia caído com a bolsa. Informou que fazia pouco tempo que Matheus estava na cidade e que o conhecia por ele já ter ido na loja com a intenção de comprar um celular. (SAJ)

A testemunha comum, Carolina Mangerona, policial militar, declarou que na data dos fatos foi acionada por populares para averiguar um furto que teria ocorrido em uma loja próximo à onde estava. Ao chegar no local, o acusado estava sentado em cima do muro gritando de dor, ele havia fraturado alguns ossos da perna e por isso não conseguiu empreender fuga. Antes de tentar sair da loja ele jogou algumas bolsas e sacolas pelo muro, que caíram na calçada. Havia populares cercando o local. Relatou que no local o acusado confessou os fatos e então foi dada voz de flagrante delito. Informou que ele fraturou a perna no momento em que foi sair da loja. Para ele entrar na loja foi preciso que escalasse outro muro e quando foi sair acabou se ferindo. Não se recorda ao certo se os objetos estavam em sacolas ou em mochila, mas afirmou que eles foram arremessados pelo muro. O acusado já era conhecido nos

meios policiais. (SAJ)

A testemunha comum, Valdecir Rogerio Bortolim, policial militar, declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento quando foi informado por um popular que um indivíduo estava em cima do muro da loja "Comercial Billy Kid" e que ele havia arremessado alguns objetos na calçada. De imediato, se deslocou até o local e se deparou com a cena citada, o acusado informou que não conseguia descer do muro por ter lesionado a perna. Já no local, ele confessou os fatos, disse que para entrar na loja ele havia pulado o muro e pelo telhado acabou pisando no forro, o qual desabou e ele caiu no chão. Deram voz de flagrante a ele, o conduziram até a UPA e posteriormente ao PSMI de Rio Claro, onde ficou internado. Informou que a perícia compareceu ao local e os objetos foram apreendidos e entregue aos proprietários. Confirmou que os objetos estavam dentro de uma mochila jogados ao lado da loja, em uma calçada. Dentro da mochila havia vários perfumes, os quais estavam todos quebrados devido à queda, uma máquina fotográfica, algumas ferramentas de construção e duas caixas de som. Negou que Matheus era conhecido nos meios policiais. (SAJ)

De rigor a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, tendo em vista que os elementos probatórios de materialidade e autoria angariados nos autos são seguros o suficientes para tanto, senão vejamos.

Em que pese o réu não tenha apresentado sua versão sobre os fatos, uma vez que na fase inquisitiva tenha permanecido calado, e em Juízo também não tenha sido ouvido em razão da sua revelia, é certo que os policiais militares que efetuaram sua abordagem depuseram de forma harmônica e coerente, convergindo em suas declarações, e não destoaram da versão apresentada na fase policial.

Em seus depoimentos, foram firmes e seguros no sentido de que na ocasião dos fatos foram acionados para atender uma ocorrência de furto em andamento. Deslocaram-se até o local e depararam-se com o indivíduo em cima do muro do estabelecimento, enquanto os objetos haviam sido arremessados na calçada. O indivíduo informou que não conseguia descer do muro pois havia lesionado a perna. Ele confessou os fatos, tendo relatado que para adentrar na loja havia pulado o muro e, no telhado, acabou pisando no forro, que desabou e ele veio a cair no solo.

De outro lado, a representante da vítima, Aricia Andrea Lambertucci Billi, também confirmou os fatos. Disse que na ocasião dos fatos recebeu uma ligação da vizinha da loja informando que havia um indivíduo no local tentando pular o portão, razão pela qual havia acionado a polícia. Deslocou-se até o local, ocasião em que deparou-se com o réu já no interior da viatura. Informou que ele adentrou no local através de um cano de PVC, jogou alguns objetos na via pública e machucou-se ao evadir-se do local. Disse que ele furtou celulares, perfumes e uma máquina fotográfica. Conseguiu recuperar alguns objetos, mas estavam danificados, uma vez que ele havia caído com a bolsa. Já o conhecia, pois anteriormente ele esteve na loja para comprar um celular.

Frisa-se que no presente caso, não houve demonstração de que a proprietária do estabelecimento e os policiais militares tivessem qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

É certo que para configuração do crime de furto, faz-se necessário a presença do dolo, a vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), finalidade expressa no tipo penal, o que restou suficientemente demonstrado nos autos.

Nessa toada, não deve prosperar o pleito da Defesa no sentido de desclassificar o delito de furto para o previsto no artigo 150, "caput", do Código Penal, tendo em

vista que os elementos probatórios evidenciam que o intuito do réu não era de ingressar ou permanecer clandestinamente no estabelecimento, mas sim que a invasão ao local foi apenas um meio para a prática do delito de furto, não à toa o acusado foi surpreendido evadindo-se do local já sob posse da "res furtiva", razão pela qual inviável sua acolhida.

Veja-se que o extenso histórico criminal do réu, com diversas condenações anteriores definitivas, inclusive por crimes de natureza patrimonial, também não milita em seu favor.

Como se vê, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, razão pela qual a causa de diminuição de pena da tentativa deverá operar, eis que o acusado foi surpreendido pelos policiais militares no momento em que estava em cima do muro do estabelecimento, já tendo, inclusive, arremessado a "res furtiva" na calçada.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, para que haja a consumação do crime de furto não há necessidade de que ocorra a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.

As provas colhidas nos autos demonstraram que o réu não logrou êxito na inversão da posse, tendo em vista que foi surpreendido pelos policiais militares no momento em que estava praticando a ação delitiva, mais precisamente, tentando evadir-se do local, não restando dúvidas de que o objetivo era a subtração dos bens.

Cumpra observar ainda, que o laudo pericial às fls. 199/203 está em consonância à prova oral colhida e apto a demonstrar que efetivamente a prática do delito pelo réu se deu mediante escalada, eis que da análise do anexo fotográfico 2 e 5, respectivamente, constata-se a fratura do forro na região posterior do imóvel, os vestígios nas paredes, bem como o deslocamento das telhas do telhado, de modo que inviável o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Este é o conjunto probatório, que se revela coerente e harmônico, apto a autorizar a prolação de um decreto condenatório em desfavor do réu, não havendo como absolvê-lo por insuficiência de provas.

Finalmente, no presente caso não há que se falar em furto privilegiado. Veja-se que o réu é reincidente, que ostenta outras condenações definitivas por delitos de natureza patrimonial, o que demonstra que possui personalidade desregrada e uma maior reprovabilidade da conduta imputada. Ademais, o valor da "res furtiva" é consideravelmente superior ao valor de um salário mínimo, qual seja, R\$7.084,80, conforme fls. 36/39, de modo a não preencher, portanto, os requisitos necessários para aplicação do privilégio.

Evidente, então, sendo as provas colhidas suficientes para a condenação, que o acusado deve receber a sanção prevista no art. 155, §4º, II, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu possui péssimos antecedentes criminais (fls. 46 - processo nº 0001415-91.2008.8.26.0566; fls. 47 - processo nº 0006618-97.2009.8.26.0566; fls. 48 - processo nº 0015079-24.2010.8.26.0566; fls. 49 - processo nº 0015465-54.2010.8.26.0566; fls. 49 - processo nº 0015874-30.2010.8.26.0566 e fls. 50 - processo nº 0025262-25.2008.8.26.0566). Assim, sua pena inicial será de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 45 - processo nº 0007472-92.2018.26.0496 e fls. 47 - processo nº 0004513-35.2018.8.26.0566). Assim, aumento a pena do réu em 1/6, passando 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, cuja incidência, de todo modo, não é obrigatória, pois o fato de ter o acusado sofrido lesões corporais não é motivo relevante o suficiente para conduzir ao seu reconhecimento, ainda mais quando tais lesões são decorrentes da própria conduta do réu na execução do delito ora analisado, de modo que tal fato não tem o condão de diminuir a reprovabilidade da conduta do agente, o que seria, inclusive, contraditório.

Tal dosimetria encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) g.N.

Na terceira fase, reduzo a pena do réu em 1/3, em razão da tentativa, pela proximidade da consumação do delito. Dessa forma, sua pena passará para 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias-multa.

Não há outras causas de aumento e de diminuição, de modo que apenas anteriormente fixada não sofre qualquer alteração.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito da situação financeira do réu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista que o réu é portador de péssimos antecedentes e reincidente, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, pois é reincidente e portador de péssimos antecedentes, sendo que a medida não se mostra socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra MATHEUS MOURA DE LIMA para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inc. II, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade acima aplicada pelas restritivas de direito e de conceder a suspensão condicional do processo, nos termos da fundamentação.

O réu terá o direito de apelar em liberdade, em razão do montante de pena aplicada.
Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 12 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA